

Cámara 5a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba

Resk Ferrari, Noemí L. v. Kreiker de Lloyd, Camila

10/10/2008

2ª INSTANCIA.- Córdoba, octubre 10 de 2008.

S reunieron en acuerdo público los vocales de la Cámara 5ª Civil y Comercial Dres. Abraham R. Griffi. Abel F. Granillo y Rafael Aranda a los fines de dictar sentencia en autos caratulados: "Resk Ferrari, Noemí L. v. Kreiker de Lloyd, Camila s/ rendición de cuentas" expte. 928.581/36, venidos del Juzgado de 1ª instancia y 43ª nominación en lo Civil y Comercial, con motivo del recurso de apelación deducido por la actora en contra de lo resuelto mediante sent. 470 del 28/12/2007, que en su parte pertinente dispone, resuelvo: I. Hacer lugar a la excepción de falta de acción y en su mérito, desestimar la demanda de rendición de cuentas interpuesta por Noemí L. Resk Ferrari en contra de Camila Kreiker de Lloyd. II. Con costas, difiriéndose la regulación de honorarios de los letrados intervinientes, Dres. Anahí Sandiano y Miguel Alé para cuando haya base. Protocolícese, hágase saber y dese copia.- Héctor G. Ortiz: juez.

Este tribunal en presencia de la acturía se planteó las siguientes cuestiones a resolver:

1ª.- ¿Es procedente el recurso de apelación de la actora?

2ª.- ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?

1ª cuestión.- El Dr. Granillo dijo:

1.- La sentencia apelada contiene una adecuada relación de causa, que satisface las exigencias del rito y a las que me remito para evitar repeticiones.

2.- Apela la actora fs. 598 vta, recurso que al ser concedido a fs. 599, motiva la elevación de la causa a esta sede. Expresa agravios la apelante a fs. 611, los que son replicados por la contraria, dejando la causa a estudio y resolución.

3.- Los agravios invocados por la apelante merecen la siguientes compulsas. En primer lugar aduce que el juez no ha dado respuesta a la totalidad de la cuestión planteada por la actora. Parte de la base que la pretensión ha sido deducida en contra de la administradora y consorcio y que existiendo dudas acerca de la correcta actuación de la primera, este ha aprobado su gestión.

Que la actuación de la administradora ha producido consecuencias patrimoniales disvaliosas y que la responsabilidad alcanza al consorcio por la aprobación de la gestión.

El a quo omite de expresarse acerca de la actuación del consorcio, pues solo ha considerado la excepción de falta de legitimación activa sin ingresar a tratar lo referente al consorcio.

Al exponer su segundo motivo de queja, invoca que la legitimación es uno de los grandes temas procesales. Que la vieja concepción, se contraponen con los nuevos vientos que ocupan su atención en la actualidad y que en el caso particular de los consorcios, se permite la reclamación en contra de la administradora por los actos cumplidos en ejercicio de su función.

Que en autos se han probado una serie de actos irregulares cumplidos por la hoy demandada, con claro perjuicio para los consorcionistas.

En suma estimo que goza de legitimación para actuar, dado el perjuicio económico que se le ha causado, sin necesidad de contar con autorización de la asamblea de propietarios y aún en contra de la misma.

Pide la revocatoria del fallo con costas.

4.- Adelanto mi voto en orden al rechazo del recurso.

En primer lugar no puedo ni debo soslayar que en manera alguna el apelante toma a su cargo los fundamentos del fallo, pues solo expresa una mera disconformidad con el decisorio. Expresar agravios debe superar el simple disenso, pues el recurrente

se encuentra obligado a escudriñar los motivos expuestos por el juez, desentrañarlos pormenorizadamente y aportar la solución que a su juicio resulta correcta. No obstante ello y privilegiando el principio del debido control jurisdiccional de la doble instancia, he de compulsar lo alegado por la quejosa.

Primeramente debo señalar que en manera alguna puede constituir agravio que el a quo limite su pronunciamiento a considerar la falta de legitimación sustancial activa que ha opuesto la demandada y que al entender que la misma era viable, no ingresar en el resto de lo contenido en la demanda. Es claro que la procedencia de la excepción veda la consideración del resto de lo alegado.

Partamos de la base que si bien es cierto que la demanda ha sido dirigida en contra de la administradora y consorcio, la pretensión ha tenido por objeto lograr la rendición de cuentas de ambos sobre los puntos expuestos en trece ítems de la demanda (fs. 210). Consecuentemente ello es lo que debe ser motivo del pronunciamiento judicial, lo que debe contener el fallo que ahora se pretende revisar.

Respecto de la legitimación activa que invoca la apelante, lo resuelto por el juez luce como ajustado a derecho. Se ha dicho insistentemente que todo aquel que tiene a su cargo la administración de bienes ajenos, esta obligado a rendir cuentas de su gestión. Esta actividad se proyecta en la obligación de brindar debida información a quien le encomienda la tarea y permitir su adecuado contralor. Rendir cuentas es presentar a un interesado un informe con la forma, condiciones y resultado de un determinado negocio, consistente en una representación gráfica y contable de todas las operaciones, acompañando los comprobantes de respaldo y con las explicaciones del caso.

Ahora bien, el administrador es el representante legal o estatutario del consorcio de propietarios, motivo por lo cual, en aplicación de la llamada teoría organicista, su personería no surge de un mandato propiamente dicho, sino por constituir un órgano nacido a consecuencia del reglamento de co propiedad que rige su actividad. Siendo ello así, el mismo responde a las directivas que el propio consorcio le imparte, sea a través del mecanismo asambleario o por intermedio de los cuerpos directivos. Si entendemos que la vinculación jurídica esta dada en el marco del mandato, ello no modifica a lo antes expuesto.

En el sub lite, el reglamento tiene previsto un consejo de administración (art. 44), el cual aparece cubierto en todos los períodos, a tenor de las decisiones asamblearias cumplidas.

El derecho de información que cada uno de los consorcistas ostenta, debe ser ejercido en el ámbito de la asamblea y por los carriles que el reglamento establece. En consecuencia, el propietario de una unidad integrante de un edificio sometido a un régimen de propiedad horizontal no puede accionar contra el administrador, en forma personal y directa, pidiendo su rendición de cuentas, pues dicha acción le compete al órgano que puede requerir tal actividad, esto es el consorcio de propietarios (SAIJ C 0043367). Esta limitación se flexibiliza en algún grado, cuando existe un consejo de administración, en cuyo caso se puede entender que sus integrantes gozan de dicha legitimación activa, aunque vale la pena aclararlo, siempre que se actúa en ejercicio de tal función.

El manejo de fondos y tratamiento de las demás cuestiones atinentes al consorcio, es informado por el administrador generalmente en forma mensual, mediante el resumen que se remite a cada propietario. Luego al finalizar el ejercicio, en oportunidad de la asamblea anual, se presenta la rendición de cuentas de todo el período, el cual se confecciona en base a la documentación en poder del administrador y puesta a disposición de los consorcistas en forma previa a la asamblea.

En el sub examine, se advierte claramente que el administrador ha rendido cuentas del último ejercicio y por ende, se presume de los anteriores, pues ello se desprende del acta asamblearia acompañada a fs. 198 y ss. de autos. Al tratar el punto segundo del orden del día, se aprobaron las cuentas presentadas, con el voto negativo de la actora, quien hizo reservas del caso. La mayoría de los consorcistas se expresó en el sentido positivo, dándose por recibidas y aprobadas las cuentas presentadas.

En suma, se advierte de lo antes expresado, que la Sra. Resk no detenta legitimación sustancial activa para requerir lo pretendido en su demanda, no solo por que las cuentas ya habían sido rendidas en forma oportuna, sino por que además no era ella la destinataria directa de tal acto. La rendición ha sido realizada al consorcio de propietarios, los cuales la han aprobado en la asamblea que oportunamente se convocara. Aun cuando se prescindiera de la tesis de la personalidad del consorcio y se considerase que uno de sus integrantes está legitimado para requerir individualmente la rendición de cuentas del administrador, no podría hacerlo si consintió la asamblea aprobatoria de las mismas o sea sino ejerció el derecho a impugnar las decisiones de la asamblea en forma temporaria. ("De Flippis, Gustavo v. Gimenes, Francisco s/ nulidad de Asamblea [Ver Texto](#)", sent. del 26/2/1998 LL 1999-E-901 (41872-S), JA 1998-III-490, ED 182-239 y jurisprudencia C . Nac. Civ., Isis, sum. 0012024)

Dentro de esa misma consideración cabe la pretensión de la actora de que el consorcio le rinda cuentas, pues ello constituye una pretensión sin sustento obligacional en que se funde. Adviértase que en modo alguno la actora ha atacado, formal o sustancialmente por causa que explice, la asamblea ordinaria ni sus resoluciones, sino que se ha limitado a requerir una rendición de cuentas, de la cual el consorcio no aparece como adeudando. En ese sentido el estatuto determina un plazo especial para la impugnación de las decisiones asamblearias (art. 30), no apareciendo que dentro del mismo la accionante haya cuestionado, formal o sustancialmente lo decidido. Ergo las decisiones adoptadas en el seno de la asamblea, no solo le alcanzan sino que le son exigibles (art. 30 cit.).

En suma de todo lo antes expuesto, se advierte claramente que quien otorga representación al administrador es el consorcio de propietarios a través de la asamblea que lo nombra. Frente al mismo órgano se encuentra obligado a rendir sus cuentas y ofrecer las explicaciones por la gestión cumplida, motivo por lo cual la pretensión de la actora de que se le rinda cuenta en forma personal, deviene improcedente. En su mérito, la excepción de falta de legitimación ha sido correctamente admitida y corresponde ratificar la decisión.

En lo que hace a la demanda intentada en contra del consorcio, no se advierte de que modo puede este ente encontrarse obligado a rendir cuentas a la actora, mas allá de su legítimo derecho a cuestionar las decisiones que en su conjunto adopten los propietarios, cuando la misma se encuentra afectada de un vicio, lo cual en autos no ha sido denunciado. Repárese simplemente, que la actora pretende que se le rindan cuentas y mas allá de que denuncia diversos actos que califica como abusivos, no determina con claridad los motivos por los cuales las decisiones adoptadas por el consorcio, se encuentran viciadas.

En consecuencia corresponde rechazar el recurso de apelación deducido, con costas a cargo de la apelante por haber resultado vencida (art. 130 [Ver Texto](#), CPCC Córdoba), debiendo diferirse la regulación de honorarios hasta contar con base para ello.

Voto a la 1ª cuestión por la negativa.

El Dr. Griffi dijo:

Que adhiere en un todo con el voto emitido por el vocal preopinante.

El Dr. Aranda dijo:

Que adhiere en un todo con el voto emitido por el vocal preopinante

2ª cuestión.- El Dr. Granillo dijo:

Propongo:

1.- Rechazar el recurso de apelación deducido por la actora Noemí L. Resk Ferrari en contra de lo resuelto mediante sentencia cuatrocientos setenta, confirmando la misma en todo cuanto ha sido materia de recurso.

2.- Costas a cargo de la apelante (art. 130 [Ver Texto](#), CPCC Córdoba), difiriendo la regulación de los honorarios hasta contar con base para ello.

El Dr. Griffi dijo:

Que adhiere en un todo con el voto emitido por el vocal preopinante.

El Dr. Aranda dijo:

Que adhiere en un todo con el voto emitido por el vocal preopinante.

Atento al resultado de la votación precedente se resuelve:

1.- Rechazar el recurso de apelación deducido por la actora Noemí L. Resk Ferrari en contra de lo resuelto mediante sent. 470, confirmando la misma en todo cuanto ha sido materia de recurso.

2.- Costas a cargo de la apelante (art. 130 [Ver Texto](#), CPCC Córdoba), difiriendo la regulación de los honorarios hasta contar con base para ello.

Protocolícese, hágase saber y bajen.- Abel F. Granillo.- Abraham R. Griffi.- Rafael Aranda.